

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4117/2534

ธนาคาร แหลม ทอง จำกัด
เจ้าหนี้
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ศ รี มิตร
จำกัด

โจทก์
โจทก์

โจทก์
จำเลย

นาย วิทยา เหล่าเศรษฐกุล

ป.พ.พ. มาตรา 456, มาตรา 797

สัญญาซื้อขายลดเช็คเป็นสัญญาซึ่งกฎหมายมิได้กำหนดแบบไว้ฉะนั้น สัญญาซื้อขายลดตั๋วเงินที่ทำขึ้นจริง เพียงแต่ลงชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาเพียงฝ่ายเดียวก็สมบูรณ์ การที่คณะกรรมการของบริษัทมอบอำนาจให้ ด. ลงนามในเอกสารเกี่ยวกับการขายลดตั๋วเงินของบริษัทร่วมกับกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งได้นั้น กรณีเป็นการตั้งตัวแทนเพื่อขายลดตั๋วเงินกับเจ้าหนี้ มีผลผูกพันบริษัท ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายหาได้ห้ามมิให้บริษัทตั้งตัวแทนเพื่อกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของบริษัท.

คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ (จำเลย) ไว้เด็ดขาดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2529 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามหนังสือคำประกันจำนวน 5,390,342 บาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้นัดบรรดาเจ้าหนี้และลูกหนี้ตรวจคำขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 104 แล้ว มีนายวิทยา เหล่าเศรษฐกุล ลูกหนี้ โต้แย้งว่า ลูกหนี้ได้ทำสัญญาค้ำประกันหนี้ตามสัญญาขายลดตัวเงินให้แก่บริษัท พี.ที.ไอ จำกัด โดยไม่จำกัดวงเงินจริง แต่การเสนอขายลดตัวเงินตามเอกสารหมายเลข จ.29/1 ถึง 3 และ จ.31/1 ถึง 3 เป็นนิติกรรมที่ไม่สมบูรณ์ไม่ผูกพัน บริษัท พี.ที.ไอ จำกัด เนื่องจากมีกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเพียงคนเดียว และไม่รับรองหนังสือขอเพิ่มผู้ลงนามในเอกสารเนื่องจากไม่มีการประชุมกรรมการครั้งที่ 9/2527 ตามที่เจ้าหนี้กล่าวอ้าง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วเห็นว่า แม้เอกสารหมายเลข จ.29/1 ถึง 3 และ จ.31/1 ถึง 3 จะมีกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเพียงคนเดียวโดยได้ลงลายมือชื่อร่วมกับนางดวงเดือน ปรีชาวุฒนสิริซึ่งมิใช่กรรมการผู้มีอำนาจ แต่บริษัท พี.ที.ไอ จำกัด มอบอำนาจให้นางดวงเดือนลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท พี.ที.ไอ จำกัด กระทำการแทนบริษัทในเอกสารเกี่ยวกับเช็คและการขายลดตัวเงินได้ ดังนั้น สัญญาขายลดตัวเงินตามเอกสารหมายเลข จ.29/1 ถึง 3 และ จ.31/1 ถึง 3 ดังกล่าวจึงมีผลผูกพัน บริษัท พี.ที.ไอ จำกัด เห็นควรให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จำนวน 5,386,026.76 บาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา 130(8) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 โดยมีเงื่อนไขว่า หากเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จากผู้ค้ำประกันร่วมและ/หรือผู้ส่งจ่ายเช็คแต่ละฉบับหรือได้รับชำระหนี้ตามจำนวนคำขอรับชำระหนี้รายที่ 23 ที่เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้ในคดีล้มละลายของศาลชั้นต้นตามคดีหมายเลขแดงที่ ล.346/2528 ระหว่างนางเฉลิมศรี รัตนพงศ์ธรระ ที่ 1 กับพวก โจทก์ บริษัท พี.ที.ไอ จำกัด จำเลย แล้วเพียงใดก็ให้สิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ในคดีนี้ลดลงเพียงนั้น ส่วนที่ขอเกินมานั้นให้ยกเสีย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ลูกหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ลูกหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าบริษัท พี.ที.ไอ จำกัด ได้ขายลดตัวเงินกับเจ้าหนี้โดยทำสัญญาซื้อขายลดตัวเงินและทำบันทึกต่อท้ายสัญญาซื้อขายลดตัวเงินไว้ตามเอกสารหมายเลข จ.3, จ.11 และได้ออกตัวสัญญาใช้เงินให้เจ้าหนี้เพื่อการชำระหนี้ดังกล่าวตามเอกสารหมายเลข จ.29/1 ถึง 3 และ จ.31/1 ถึง 3 โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกับนางดวงเดือนปริชาณุวัฒน์ศิริ และประทับตราสำคัญของบริษัทมอบให้แก่เจ้าหนี้ในการทำสัญญาซื้อขายลดตัวเงินดังกล่าว ลูกหนี้กับบุคคลอื่นรวม 5 คนต่างได้ทำสัญญาค้ำประกันหนี้ขายลดตัวเงินโดยไม่จำกัดวงเงินให้เจ้าหนี้ไว้ด้วยตามเอกสารหมายเลข จ.12 ถึง จ.16 เมื่อลูกหนี้ถูกศาลชั้นต้นสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าหนี้ยังไม่ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดจากบริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด ซึ่งเป็นผู้ขายลดเช็คและออกตัวสัญญาใช้เงินหรือจากผู้ส่งจ่ายเช็คแต่ละฉบับรวมทั้งจากผู้ค้ำประกันหนี้ จึงมายื่นคำขอรับชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันดังกล่าว คดีมีประเด็นจะต้องวินิจฉัยว่าลูกหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันสัญญาซื้อขายลดตัวเงินกับเจ้าหนี้จะต้องรับผิดชอบในหนี้ที่บริษัทพี.ที.ไอ. จำกัด ขายลดตัวเงินไว้กับเจ้าหนี้หรือไม่ ปัญหาจะต้องวินิจฉัยประการแรกมีว่า การที่กรรมการบริษัทเจ้าหนี้เพียงคนเดียวลงลายมือชื่อในสัญญาซื้อขายลดตัวเงินนั้นจะทำให้สัญญาดังกล่าวไม่สมบูรณ์หรือไม่ เห็นว่าสัญญาซื้อขายลดเช็คเป็นสัญญาอย่างหนึ่งซึ่งกฎหมายมิได้กำหนดแบบไว้ ฉะนั้นสัญญาซื้อขายลดตัวเงินที่ทำกันขึ้นจริง เพียงแต่ลงชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบตามสัญญา

เพียงฝ่ายเดียวก็เป็นการเพียงพอแล้ว ส่วนการที่กรรมการฝ่ายบริษัทเจ้าหนี้จะลงชื่อในฐานะผู้รับซื้อลดตัวเงินหรือไม่หรือลงชื่อไม่ครบถ้วนก็หาทำให้สัญญาซื้อขายลดตัวเงินหรือไม่หรือลงชื่อไม่ครบถ้วนก็หาทำให้สัญญาซื้อขายลดตัวเงินไม่สมบูรณ์แต่ประการใดไม่ สัญญาซื้อขายลดตัวเงินที่เจ้าหนี้ทำไว้กับบริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด ตามเอกสารหมายเลข จ.3 และ จ.11 แม้จะมีชื่อกรรมการบริษัทเจ้าหนี้ผู้ซื้อลดตัวเงินเพียงคนเดียวก็มีผลผูกพันบริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด ผู้ขายลดตัวเงิน

ปัญหาต่อไปมีว่า การที่กรรมการบริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด ผู้เดียวลงลายมือชื่อร่วมกับนางดวงเดือน ปรีชาวุฒนสิริ เจ้าหน้าที่คนหนึ่งของบริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด มิใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในการเสนอขายลดตัวเงินตามเอกสารหมายเลข จ.29/1 ถึง 3 และ จ.31/1 ถึง 3 มีผลผูกพันบริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด หรือไม่เจ้าหนี้ว่า บริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด ได้มีหนังสือถึงเจ้าหนี้แจ้งให้ทราบว่า บริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด มอบอำนาจให้นางดวงเดือนลงนามร่วมกับกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง ในสามคนมีนายชวน คุณสมิทธิ์นายธัญญะ สุภัทรวณิชย์ นายฤกษ์ชัย โกมลเกษรรักษ์ ในเอกสารขายลดเช็คของบริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด ได้ หนังสือดังกล่าวได้แนบรายงานการประชุมกรรมการบริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด ครั้งที่ 9/2527 มาด้วยปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.65 เอกสารดังกล่าวแสดงว่ากรรมการบริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด มอบอำนาจให้นางดวงเดือนลงนามในเอกสารเกี่ยวกับการขายลดตัวเงินกับเจ้าหนี้ได้ จึงเป็นการตั้งตัวแทนเพื่อการขายลดตัวเงินกับเจ้าหนี้ มีผลผูกพันบริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด ที่ลูกหนี้อ้างว่าเอกสารซื้อขายลดตัวเงินไม่ได้ลงชื่อกรรมการสองนายจึงขัดต่อกฎหมายไม่ผูกพันบริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด นั้นเห็นว่ากรรมการมีอำนาจอย่างไรย่อมเป็นไปตามข้อบังคับ แต่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายหาได้ห้ามมิให้บริษัทตั้งตัวแทนเพื่อกิจการของบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ การตั้งนางดวงเดือนกับกรรมการคนใดคนหนึ่งทำการขายลดตัวเงินให้กับเจ้าหนี้จึงไม่ขัดต่อกฎหมาย มีผลบังคับใช้ได้ และผูกพันบริษัท พี.ที.ไอ. จำกัด ซึ่งเป็นตัวการ..."

พิพากษายืน.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-สวิน อักษรายุธ-เพ็ง เพ็งนิติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>